



HORDALAND TINGRETT

KJENNELSE

Avsagt: 07.07.2026 i Hordaland tingrett, BERGEN

Saksnr.: 24-182880TVI-THRD/TBER

Dommer: Tingrettsdommer Helge Øfstegaard Nilsen

Saken gjelder: Krav om tilbakeføring og erstatning, Krav om tilbakeføring og erstatning

Dyrebeskyttelsen Norge Hordaland

Advokat Victor Radet Brodahl,

Dyrebeskyttelsen Norge

Advokat Victor Radet Brodahl,

mot

Dyrenes Hus Bergen

Advokat Solfrid Hammersland

KJENNELSE

Saken gjelder: Etterfølgende muntlig forhandling ved kjennelse om arrest og midlertidig forføyning, tvisteloven § 32-8.

Sakens bakgrunn

Saksøkerne Dyrebeskyttelse Norge Hordaland (DNH) og Dyrebeskyttelsen Norge (DN) tok ut stevning mot stiftelsen Dyrenes Hus Bergen (stiftelsen) i august 2024. Det ble samtidig begjært midlertidig forføyning knyttet til DNH sin disposisjon av gnr. 186 bnr 31 i Bergen kommune til fordel for stiftelsen, og det ble begjært arrest for et krav begrenset oppad til kr 2 700 000. Bakgrunnen var at eiendommen ble påstått å være overført fra DNH til stiftelsen uten gyldig grunnlag. Det var samtidig disponert over betydelige beløp som DNH eide til fordel for stiftelsen. Etter muntlig forhandling avsa Hordaland tingrett den 23. september 2024 med slike slutninger:

«1. Stiftelsen Dyrenes Hus Bergen (org nr. 922 564 299) forbys å avhende, pantsette eller på andre måter råde over gnr. 186, bnr. 31 i Bergen kommune. Forføyningen er ikke til hinder for at stiftelsen Dyrenes Hus Bergen beføyer som eier over lokalet på eiendommen som p.t. leies ut til Dyreklinikken, herunder krever inn leie for dette.

2. Den midlertidige forføyningen tinglyses på eiendom med gnr. 186, bnr. 31 i Bergen kommunes blad i grunnboken.

3. Til sikring av Dyrebeskyttelsen Norge Bergen og Hordaland (org nr. 988 712 698) sine anførte krav mot stiftelsen Dyrenes Hus Bergen (org. nr. 922 564 299), gis arrest i sistnevntes formuesgoder for inntil kr. 682 964,-. Arresten faller bort såfremt Dyrebeskyttelsen Norge Bergen og Hordaland ikke reiser søksmål mot Dyrenes Hus Bergen om de krav som danner grunnlag for arresten, innen fire uker etter at denne kjennelse er blitt rettskraftig.

4. I sakskostnader betaler stiftelsen Dyrenes Hus Bergen, innen to uker fra forkynnelse av denne dom, til Dyrebeskyttelsen Norge og Dyrebeskyttelsen Norge Bergen og Hordaland kr. 136 063,- eks. mva.»

Kjennelsen er ikke angrepet med rettsmidler.

Foruten søksmålet, har saksøkerne senere krevd utvidelse av den midlertidige forføyning ved pkt. 1 slik at det utleide lokalet også skulle omfattes av forføyningen. Bakgrunnen var at leieavtalen med leietakeren stod i ferd med å bli terminert, og man fryktet hvordan denne del av eiendommen da ville bli disponert.

Tingretten avsa kjennelse vedrørende denne begjæringen den 27. august 2025, uten muntlige forhandlinger.

Kravet på arrest ble senere også krevd utvidet. Tingretten traff kjennelse vedrørende arrestkravet den 26. november 2025, også denne uten muntlige forhandlinger.

Det er disse kjennelsene Dyrenes Hus Bergen nå har krevd etterfølgende muntlig forhandling i forhold til, og retten kommer tilbake til disse avgjørelsene.

Twisten (hovedsaken) mellom de tre partene var til behandling som hovedforhandling over tre rettsdager i januar 2026. Tingretten avsa dom den 6. februar 2026 med slik domsslutning:

«1. Saken fremmes

2. Stiftelsen Dyrenes Hus Bergen, org.nr. 922564299 er ikke gyldig opprettet. Stiftelsen opphører og dens midler tilbakeføres Dyrebeskyttelsen Norge Hordaland.

3. Stiftelsen Dyrenes Hus Bergen betaler sakskostnader til Dyrebeskyttelsen Norge Hordaland og Dyrebeskyttelsen Norge med 390 070 kroner innen 2 -to- uker fra forkynnelse av dommen.»

Ved alle kjennelser og rettsavgjørelser er sakens bakgrunn beskrevet i varierende omfang. Ved dommen er det gitt en forholdsvis grundig beskrivelse av sakens bakgrunn, som også omhandler de forskjellige rettssubjekter sine styrende organer, samt sentrale disposisjoner av formuesgoder som er foretatt, og som opprinnelig tilhørte DNH. Dette er sentralt siden det ved den etterfølgende muntlig forhandlinger også er krevd avvisning av saken. Retten finner det derfor hensiktsmessig å innta store deler av tingrettens fremstilling av saken. Retten bemerker at dommen er påanket til Gulating lagmannsrett. Saken er ikke endelig avgjort der, men lagmannsretten har den 5. mai 2026 varslet ankende part at den vurderer å nekte anken fremmet, jf. tvisteloven § 29-13 annet ledd. Dommen gjelder spørsmålet om stiftelsen er gyldig opprettet, idet saken etter enighet mellom partene er delt opp i samsvar med tvisteloven § 16-1 første ledd. Fra tingrettens dom hitsettes:

«Framstilling av saken:

Saksøkerne er Dyrebeskyttelsen Norge Hordaland og den sentrale hovedorganisasjonen Dyrebeskyttelsen Norge (heretter også DNH og DN, eller saksøkerne). Saksøkte er stiftelsen Dyrenes Hus Bergen (heretter også stiftelsen eller saksøkte).

DN er en landsdekkende dyrevernorganisasjon, med individuelle medlemmer som blir organisert i 25 lokalavdelinger over hele landet. DN ble etablert i 1859. DNs formål er, etter sine vedtekter, å fremme og sikre dyrs rettigheter og velferd. Organisasjonen er bygget opp med et sentralt sekretariat med fulltidsansatte, og med et sentralstyre som velges hvert år. Sentralstyret er DNs høyeste utøvende myndighet mellom landsmøtene. Landsmøtet er DNs øverste organ.

Av DNs vedtekter § 1 fremgår at lokalavdelingene og kontaktpersoner er underlagt Sentralstyret, og at lokalavdelingene og kontaktpersonene skal samarbeide med Sentralstyret for å fremme organisasjonens formål. Videre fremgår at DN skal ha demokratisk struktur i alle ledd. Vedtektene § 4 bestemmer at organisasjonsleddene må rette seg etter DNs vedtekter, samt vedtak og retningslinjer gitt av overordnede organer. Videre fremkommer at lokalavdelingene blant annet skal arbeide praktisk med å hjelpe dyr i nød, og da spesielt hjemløse dyr.

Årsmøtet er lokalavdelingens høyeste myndighet. Vedtektene til DN § 5, fastsetter reglene for årsmøter i lokalavdelingene. I § 5-3 fremkommer at «årsmøtet behandler saker som er knyttet til driften av lokalavdelingen og andre prinsipielle saker», og at «årsmøtet behandler bare de saker som står uttrykkelig nevnt i innkallingen». Ordinære årsmøter skal, etter § 5-4, behandle årsmelding(er) for årsmøteperioden, reviderte regnskap(er), budsjett, innkomne saker, handlingsplan og valg av tillitsvalgte.

Lokalavdelingenes styre velges på årsmøtet og er høyeste myndighet i lokalavdelingene mellom årsmøtene. § 5-5 slår fast at tillitsvalgte i lokalavdelingene «må kjenne til og forholde seg lojale til organisasjonens vedtekter, etiske plattform og etiske retningslinjer». DN har vedtatt etiske retningslinjer for sin virksomhet. Under overskriften «Forvaltning av verdier» fremkommer:

Dyrebeskyttelsen Norges økonomiske midler er i hovedsak basert på gaver og støtte fra medlemmer og offentlige myndigheter. Alle i DN har et særlig ansvar for at DNs midler benyttes på en forsvarlig måte og i tråd med alle lover, regler og vedtak. DN og lokalavdelingens økonomi skal være transparent og følge norsk lov.

Pkt. 3 i retningslinjene har også et avsnitt om habilitet, som blant annet lyder:

Tillitsvalgte og ansatte i Dyrebeskyttelsen Norge skal ikke søke å oppnå fordeler for seg selv eller sine nærstående, som er upassende for seg selv eller på annen måte kan tenkes å skade DNs interesser.

....

Man kan ikke ta del i eller søke å påvirke en beslutning under omstendigheter som kan forårsake en faktisk eller oppfattet interessekonflikt. Slike omstendigheter kan være en personlig interesse i saken – økonomisk eller på annen måte – direkte eller gjennom personer eller selskaper/organisasjoner med nær tilknytning.

Saken her gjelder disposisjoner foretatt av lokalavdelingen i Hordaland. Lokalavdelingen ble opprettet i 2005, og den het da Dyrebeskyttelsen Norge Bergen og Hordaland (DNBH). Lokalavdelingen endret senere navn til Dyrebeskyttelsen Norge Hordaland (DNH). I avgjørelsen her benyttes både DNBH og DNH om lokalavdelingen.

Inger-Johanne Graff og hennes datter Charlotte Graff har vært sentrale personer i DNH. Inger-Johanne Graff var styreleder for lokalavdelingen i tidsrommet som denne saken gjelder, og frem til 2024. Charlotte Graff var styremedlem frem til 2022.

I mars 2017 ble det på årsmøtet i DNH valgt et nytt styre, noe som er omtalt som et kuppforsøk. Årsmøtevedtaket ble kort tid senere kjent ugyldig av DN sentralt, og det ble innsatt et nytt styre hvor Inger-Johanne Graff igjen var leder.

Den 28. mai 2012 ble eiendommen Bekkjarvikveien 1 i Bergen, gamle Tertnes skole, gitt i gave fra Bergen kommune. I kontrakten står det at eiendommen ble gitt til DNBH. Videre fremkommer blant annet at bygget var i dårlig stand, men at det var innhentet verditakst på 3 300 000 kroner. Kjøpesummen er oppgitt til kroner 0. Saksøkte har anført at eiendommen i realiteten ble gitt i gave til en forening eller sammenslutning utenfor DNBH.

Fra kjøpekontrakten inntas:

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser med unntak av følgende heftelser som vil bli inntatt i skjøtet og tinglyst:

- 1) Eiendommen skal brukes i tråd med kjøpers formål, slik det fremgår av Dyrebeskyttelsen Norges vedtekter.*
- 2) Dersom eiendommen ikke lenger anvendes til nevnte formål, eller lokalavdelingen Dyrebeskyttelsen Norge avd. Bergen og Hordaland legges ned, har Bergen kommune rett til å kreve eiendommen tilbake vederlagsfritt. Dyrebeskyttelsen Norge avd. Bergen og Hordaland har dog rett til å beholde eiendommen selv om de går ut av hovedorganisasjonen Dyrebeskyttelsen Norge. Dette forutsetter at dagens formål opprettholdes.*
- 3) Bergen kommune skal ha forkjøpsrett ved videresalg og enhver annen form for eierskifte. Eiendommen kan ikke overføres til hovedorganisasjonen Dyrebeskyttelsen Norge.*

Eiendommen ble overtatt 6. juli 2012. Overtakelsesprotokoll av samme dato er signert av blant annet Charlotte Graff på vegne av DNBH. Skjøtet som overdro hjemmel på eiendommen til DNBH er signert av Charlotte Graff 25. juni 2013. Det var styreleder Inger- Johanne Graff, samt Charlotte Graff og Hilde E Larsen som signerte for DNBH.

Eiendommen ble benyttet til hjelpesenter for dyr kalt «Dyrenes Hus».

Den 8. mars 2019 ble stiftelsen Dyrenes Hus Bergen opprettet av Charlotte Graff og Inger-Johanne Graff. De to har også signert «Erklæring ved Stiftelsesdokument for Dyrenes Hus Bergen». Fra erklæringen hitsettes:

I forbindelse med etablering av stiftelse Dyenes Hus Bergen bekrefter vi herved at eiendommen med adresse Bekkjarkvikveien 1, 5114 Tertnes skal overføres til nyopprettet stiftelse for en samlet sum iht takst som skal foretas i disse dager.

.....

Stiftelsens grunnkapital er kroner 200 000,-.

Dette basert på at man ved registrering av stiftelsen og mottak av organisasjonsnummer for stiftelsen overfører hjemmel til eiendommen med ovennevnte adresse. Ved åpning av stiftelsen blir det derfor benyttet NOK 200.000,- som grunnkapital for eiendommen, og ved mottak av takst blir dette korrigert i stiftelsens balanse på det tidspunkt.

På konstituerende stiftelsesmøte 8. mars 2019 ble det fastsatt vedtekter for stiftelsen. Det fremgår av vedtektene § 2 at stiftelsens formål var:

...å gi bistand og hjelp til vanskeligstilte dyr gjennom å stille opp med medisinsk hjelp samt også husrom i eget bygg som stiftelsen skal eie. Samt alt som står i direkte forbindelse med dette arbeidet.

I vedtektene § 5, om styret, fremkommer at styret består av to til fem medlemmer, og at styret supplerer seg selv.

Den 30. april 2019 ble det overført 200 000 kroner til stiftelsens konto, fra driftskontoen til DNH. Beløpet ble brukt til å betale inn grunnkapitalen i stiftelsen. Innbetalingen av grunnkapitalen ble diskutert i en chat på Facebook 28. april 2019 i gruppen «DBBH styregruppe». De som deltok i chatten var styremedlemmer i DNH på dette tidspunktet, og det synes å ha vært enighet i gruppen om denne overføringen.

Lotteri- og stiftelsestilsynet traff, 22. mai 2019, vedtak om å registrere stiftelsen i Stiftelsesregisteret. Stiftelsen ble registrert i Brønnøysundregisteret 27. mai 2019.

Stiftelsens styre besto frem til 2024 av Inger-Johanne Graff og Charlotte Graff, hvorav førstnevnte var styreleder. Per Magnus Falnes ble styreleder sommeren 2024, og styret besto etter dette av tre personer. Styreleder per i dag er Rune Ingvald Rindheim, som opplyste i sin partsforklaring at han tok over som styreleder sommeren 2025, etter at Falnes ba han om dette. Inger-Johanne Graff er daglig leder.

Den 10. februar 2020 ble det skrevet et brev til Bergen kommune, med overskriften «Søknad om eiendomsoverdragelse til stiftelse, Dyrenes Hus, org nr. 922564 299». I brevet ble det anmodet om tillatelse til å overføre hjemmelen til eiendommen Gnr 186 Bnr 31 i Bergen fra DNBH til Stiftelsen. Søknaden er signert av Inger-Johanne Graff to ganger, som styreleder for DNBH og som styreleder for stiftelsen.

Den 5. mai 2020 kjøpte stiftelsen en Mercedes Benz til en sum av 482 964 kroner. Finansieringen skjedde delvis ved bruk av en innbyttebil som DNH var eier av. Resten av kjøpesummen, 402 964 kroner, ble betalt av DNH.

Ved skjøte datert 30. mai 2022, ble hjemmel til Gnr 186 Bnr 31 i Bergen overført fra DNBH til stiftelsen. Skjøtet er signert av Inger-Johanne Graff alene. I erklæring datert 7. november 2022 ga Bergen kommune tillatelse til hjemmelsoverføringen, som ble tinglyst i grunnboken 27. februar 2023. Hjemmelen ble overført fra DNBH til stiftelsen vederlagsfritt. Det er ikke andre enn Inger-Johanne Graff som har signert dokumenter knyttet til overdragelsen.

Det ble avholdt ekstraordinært styremøte i DNBH 27. mars 2023 hvor følgende ble vedtatt:

..... I lys av dagens finanssituasjon har vi i dag besluttet å overføre kr. 2 000 000,- til stiftelsen Dyrenes Hus Bergen (org nr 922 564 299), øremerket drift av Dyrenes Hus. Siden 2018 har vi mottatt årlig støtte til drift av Dyrenes Hus fra Bergen kommune. Det er disse midlene vi nå overfører til stiftelsen, for å sikre videre drift og vedlikehold. Mtp. Fare for bankkollaps i et såpass usikkert finansmarked, er det forsvarlig å fordele kapitalen over flere selskaper og i flere banker.

Årsmøte i DNBH ble gjennomført få dager etter, den 30. mars 2023. Av protokollen fremgår at overføringen av 2 000 000 kroner til stiftelsen ikke var tatt opp som egen sak. Overføringen fremgår som en post på budsjettet for 2023, med en fotnote om overføring til stiftelsen. Summen på 2 000 000 kroner ble overført fra DNBH til stiftelsen 5. mai 2023.

Våren 2024 mottok sentralstyret i DN flere varsler om situasjonen i DNBH. Varslene omhandlet ulike forhold ved driften av lokalavdelingen, herunder det som ble oppfattet som ubegrunnede økonomiske transaksjoner i form av overføringer fra DNBH til stiftelsen. DN igangsatte en ekstern granskning, som ble gjennomført i løpet av mai/juni 2024.

Den 11. juni 2024 gikk DN inn og suspenderte det daværende styret i DNBH og erstattet dette med et interimsstyre, tilsvarende styret i DN. I innkalling av 16. juni 2025 til ekstraordinært årsmøte i lokalavdelingen fremgår dette om styret i DNH:

Siden 2024 har sentralstyret jobbet med å rydde opp i alvorlige forhold i Dyrebeskyttelsen Norge Hordaland, i etterkant av å ha mottatt flere omfattende varsler. I juni 2024 ble det sittende styret suspendert som følge av dette. I etterkant har sentralstyret forsøkt å støtte oppbygging av et lokalt styre, men dessverre har nye styresammensetninger enten ikke fungert, eller valgt å ikke forholde seg til overordnede beslutningslinjer. Styret som ble valgt inn i lokalavdelingen i februar 2025 vil ikke etterleve vedtak fra sentralstyret, selv om disse har vært en viktig del av å rydde opp i interne forhold. På bakgrunn av dette så sentralstyret seg nødt til å suspendere hele styret for å sikre lokalavdelingens interesser og fremtid.

....

Per dags dato står lokalavdelingen og sentralstyret sammen i flere pågående juridiske prosesser. Sentralstyret vil fungere som interimsstyre i lokalavdelingen frem til ekstraordinært årsmøte.

Dato for ekstraordinært årsmøte er 25. mars 2026.

Retten nevner også at stiftelsen, 25. juni 2024, sendte faktura til DNBH på 150 000 kroner for «leie lokale i periode 01.01.2024-30.06.2024». Nærmere bestemt gjaldt fakturaen leie for bruk av eiendommen Dyrenes Hus. Stiftelsen la frem en leieavtale datert 18. mars 2024, signert av Charlotte Graff på vegne av stiftelsen og av Inger-Johanne Graff og Henriette Hindøy for DNBH. Fakturaen ble bestridt av DNBH.

DNBH og DN inngav 20. august 2024 stevning og begjæring om midlertidig forføyning (sak 24-126876). Kravet om midlertidig sikring gjaldt å hindre stiftelsen i å råde over eiendommen frem til rettskraftig avgjørelse av eierskapet. Det ble også fremsatt arrestbegjæring til sikring av krav om tilbakeføring av midler/erstatning. Hordaland tingrett forente de to begjæringene til felles behandling. I kjennelse av 23. september 2024 ble situasjonen beskrevet slik:

P.t. er situasjonen at DNBH fortsetter sin drift av Dyrenes Hus som et tilbud for hjemløse katter, og selv i all hovedsak dekker kostnadene ved driften. Situasjonen er uavklart fordi Stiftelsen oppfatter seg selv som eier av eiendommen og sender faktura for leie til DNBH, mens sistnevnte også anser seg som eier og stiller seg uforstående til fakturaene.

Samtidig ble det den 10.06.2024 stiftet en ny forening med navn «Dyrenes Hus Bergen Dyrevern» med org nr. 933 836 835. Foreningen synes å ha samme formål som DNBH, og det ble under de muntlige forhandlingene lest opp en melding på facebook siden til Dyrenes Hus (som for øvrig er DNBH sin gamle facebookside, som oppretterne av Stiftelsen har beholdt innloggingsinformasjon til, og endret navn på siden til Dyrenes Hus) tilsynelatende skrevet av den nye foreningen Dyrenes Hus Bergen Dyrevern, som lød slik;

Flytter inn med våre dyr så snart utkastelsen av DNBH er gjennomført. Vi starter opp med blanke ark som en helt uavhengig dyrevernorganisasjon som flytter inn i Dyrenes hus

Styret i den nye foreningen består av Inger Johanne Graff, Charlotte Graff, Berit Jacobsen og Henriette Hillesøy.

Hordaland tingrett tok saksøkernes krav om midlertidig forføyning til følge. Kravet om arrest ble også tatt til følge, men med et lavere beløp enn saksøkerne krevde. Saksøkerne ble samtidig pålagt å reise søksmål for fastsettelse av sine anførte hovedkrav i arrestsaken.

Stevning ble inngitt 20. november 2024 (sak 24-182880). Sakene er forenet til felles behandling. Hordaland tingrett avsa, 27. august 2025, ny kjennelse om midlertidig forføyning, og det ble avsagt ny kjennelse om arrest 26. november 2025. Retten nøyer seg her med å bemerke at samtlige av stiftelsens midler er sikret gjennom de nevnte avgjørelser.»

Som nevnt er det de to sistnevnte kjennelser stiftelsen har bedt om etterfølgende muntlige forhandlinger i tilknytning til, og følgelig disse som skal avgjøres nå.

Slutningen i kjennelsen om midlertidig forføyning av 27. august 2025 lyder slik:

1. Stiftelsen Dyrenes Hus Bergen (org nr. 922 564 299) forbys å avhende, pantsette eller på andre måter råde over gnr. 186, bnr. 31 i Bergen kommune.
2. Den midlertidige forføyningen tinglyses på eiendom med gnr. 186, bnr. 31 i Bergen kommunes blad i grunnboken.
3. Dyrebeskyttelsen Norge og Dyrebeskyttelsen Norge Bergen og Hordaland plikter å stille sikkerhet før den midlertidige forføyningen kan gjennomføres med til sammen 150 000 – etthundreogfemtitten – kroner. Sikkerheten kan stilles enten ved innskudd på sperret konto i norsk bank eller ved å stille selvskyldnergaranti fra norsk bank, jf. tvangsfullbyrdsloven § 3-4.
4. I sakskostnader betaler stiftelsen Dyrenes Hus Bergen, innen to uker fra forkynnelse av kjennelsen, til Dyrebeskyttelsen Norge og Dyrebeskyttelsen Norge Bergen og Hordaland 22 885 – tjuetusenåttehundreogåttifem – kroner.

Slutningen i kjennelsen om arrest av 26. november 2025 lyder slik:

1. Til sikring av sitt påståtte krav tillates Dyrebeskyttelsen Norge Hordaland og Dyrebeskyttelsen Norge å ta arrest for inntil 2 669 475 – tomillionersekshundreogsekstinitusenfirehundreogsyttifem – kroner i Dyrenes Hus Bergen sine formuesgoder, herunder midler inntil på Dyrenes Hus Bergen sin klientkonto hos Law.no Advokatfirma AS, for et beløp oppad begrenset til kr 500 000 og midler på konto hos Ignoratus AS for et beløp oppad begrenset til 200 000 kroner.
2. Dyrenes Hus Bergen kan avverge iverksettelsen av arresten eller kreve iverksettelsen opphevet ved å stille sikkerhet for 2 669 475 - tomillionersekshundreogsekstinitusenfirehundreogsyttifem - kroner.
3. Dyrenes Hus Bergen betaler 31 285 – trettientusentohundreogåtteifem- kroner i sakskostnader til DNH og DN innen to uker etter forkynning av denne kjennelsen.

Saksbehandlingen ved den etterfølgende muntlige forhandling

Etterfølgende muntlig forhandling til overprøving av både arresten og den midlertidige forføyning ble holdt i tingretten over 1,5 rettsdag den 29. og 30. juni 2026. Stiftelsens styreleder Rune Ingvald Rindheim og styreleder i DN og leder av Interimsstyret i DNH Anne Lise Skoie Risøen forklarte seg. Det ble avhørt to vitner og ellers foretatt dokumentasjoner. Det vises til rettsboken.

Saksøkerne, **Dyrebeskyttelsen Norge Hordaland og Dyrebeskyttelsen Norge** har, kort gjengitt, anført følgende påstandsgrunnlag og lagt ned slike påstander:

Påstand:

I begjæring om midlertidig forføyning

1. Saken fremmes
2. Dyrenes Hus Bergen sti (org.nr. 922564299) forbys å avhende, pantsette eller på andre måter råde over gnr. 186, bnr. 31 i Bergen kommune.
3. Tinglysningen av den midlertidige forføyningen på eiendom med gnr. 186, bnr. 31 i Bergen kommunes blad i grunnboken opprettholdes.
4. Dyrebeskyttelsen Norge Hordaland og Dyrebeskyttelsen Norge tilkjennes sakens kostnader.

I begjæring om arrest

1. Saken fremmes
2. Dyrebeskyttelsen Norge Hordaland og Dyrebeskyttelsen Norge tillates til sikring for Dyrebeskyttelsen Norge Hordaland sitt påståtte krav å ta arrest for inntil kr 2.669.475,- i Dyrenes Hus Bergen Sti sine formuesgoder, herunder midler inntil kr 2.669.475,- på Dyrenes Hus Bergen Sti sin klientkonto hos Law.no Advokatfirma AS, for et beløp oppad begrenset til kr 500.000,- og midler på konto hos Ignoratus AS for et beløp oppad begrenset til kr 200.000,-.
3. Dyrebeskyttelsen Norge Hordaland og Dyrebeskyttelsen Norge tilkjennes sakens kostnader

Anførsler:

Det anføres at begge saksøkerne har rettslig interesse i både midlertidig forføyning og arrest. Det vises til de tidligere rettsavgjørelser, både kjennelsen om arrest og midlertidig forføyning av 23. september 2024, samt dommen fra Hordaland tingrett av 6. februar 2026.

Det vises også til en annen rettsavgjørelse, Buskerud tingrett sin avgjørelse av 10. juni 2026.

Det er heller ikke grunnlag for avvisning ved anførselen om at det ikke foreligger et gyldig valgt styre hos saksøkerne.

Det er ikke grunnlag for opphevelse ved at retten har gått utenfor nedlagte påstander ved arrestkjennelsen av 26. november 2025. Det er DNH sine krav som er sikret. Det er uansett nedlagt ny påstand ved den etterfølgende muntlige forhandling.

Sannsynliggjøring av hovedkrav – midlertidig forføyning:

Saksøkerne har krav på tilbakeføring av eiendommen idet stiftelsen mangler gyldig grunnlag. Stiftelsen skal opphøre og midler tilbakeføres til DNH. Overføringen er også urettmessig og ugyldig idet den mangler hjemmel i vedtekter eller vedtak hos DNH. Det er rettskraftig avgjort at opprettelse av stiftelser må ha forankring i årsmøtevedtak, og det heller ikke er besluttet av DNH på gyldig måte. Det vises dessuten til dom fra Agder lagmannsrett.

Hovedkravet er avgjort ved dom fra Hordaland tingrett, og stiftelsen er ugyldig. Midler skal da tilbakeføres.

Anførselen om at Bergen kommune skal ha bestemt at eiendommen skal ligge i en stiftelse, har ikke dekning i de faktiske forhold. Det er heller ikke grunnlag for å tolke avtalen mellom kommunen og DNH om at det var et slikt vilkår. DNH er fremdeles reell eier av eiendommen. Overførselen til stiftelsen hadde heller ingen praktisk betydning for driften. Man fortsatte som før ved at DNH benyttet den.

Rettsvirkningen av ugyldighet er at overføringen må anses som en nullitet.

Det anføres at det foreligger sikringsgrunn vedrørende den midlertidige forføyning, både etter bestemmelsen i tvisteloven § 34-1 første ledd bokstav a. og b. Både saksøktes nåværende og tidligere adferd gjør det nødvendig. Uten midlertidig forføyning vil stiftelsen kunne pantsette eiendommen, og ellers forføye over den ved utleie etc. Formålet med overdragelsen har vært å holde den borte fra DNH, og formålet er ikke oppgitt.

Den interesseavveining som skal fortas, tilsier heller ikke at midlertidig forføyning ikke skal tas til følge. Stiftelsen driver ingen virksomhet der og har heller ikke midler. Anførsel om vedlikeholdsbehov for stiftelsen er konstruert.

Arrestkravet

Når det gjelder arrest, er det de overførte midlene som skal sikres. Det er tale om en overførsel på kr 2 000 000, samt mottak av urettmessige leieinntekter som DNH egentlig tilkom. Videre gjelder kravet kr 200 000 som er grunnkapitalen i stiftelsen, samt bilkjøp. Alle kravene er sannsynliggjort, og tingretten har bestemt at alle midlene skal tilbakeføres

til DNH. Det er ikke sannsynliggjort at pengene stammer fra kommunens tilskudd gjennom årene til stiftelsen, eller at det foreligger vedtak som gjør overførslene rettmessige, eller at benevnelsen «Dyrenes Hus» ved bevilgningsvedtak tilsier at midler tilkom stiftelsen. Samtlige disposisjoner er uansett ikke fattet av årsmøte i DNH og er dessuten i strid med DN sitt etiske regelverk. Inger Johanne Graff og Charlotte Graff oppnådde en fordel ved at stiftelsen fikk midlene. Stiftelsen er deres nærstående i denne henseende.

Når det gjelder sikringsgrunn anføres at midlene vil bli forbrukt. Saksøkte har ikke andre fri midler eller inntekter enn de midler som det er tatt arrest i. De gir heller ikke opplysninger om konkrete økonomiske disposisjoner som er foretatt. Stiftelsen er blitt idømt betydelige beløp i sakskostnader, og prosessene og derved kostnadene fortsetter å øke. Det er gitt tilkjenne fra stiftelsens sin side at den påankede dommen om nødvendig vil bli anket til Høyesterett. Eiendommen har ikke et vedlikeholdsbehov som tilsier at arresten eller forføyningen må oppheves.

En arrest som er besluttet er under disse omstendigheter er ikke uforholdsmessig.

Det kreves sakskostnader for behandlingen ved de etterfølgende muntlige forhandlinger.

Saksøkte, **Stiftelsen Dyrenes Hus Bergen** har, kort gjengitt, anført følgende påstandsgrunnlag og lagt ned slike påstander:

Påstand:

Begjæring om arrest:

1. Begjæringen om arrest fra Dyrebeskyttelsen Norge avvises fordi de ikke har rettslig interesse.
2. Begjæring om arrest fra Dyrebeskyttelsen Norge Hordaland avvises fordi Dyrebeskyttelsen Norge Hordaland har et ulovlig styre.

Subsidiært

1. Stiftelsen Dyrenes Hus Bergen ber om at begjæring om arrest forkastes.
2. Stiftelsen Dyrenes Hus frifinnes for sakskostnader idømt ved kjennelse den 26.11.2025.

I alle tilfeller:

Stiftelsen Dyrenes Hus Bergen tilkjennes dekning av sakskostnader i sak om arrest.

Midlertidig forføyning:

1. Begjæringen om midlertidig forføyning fra Dyrebeskyttelsen Norge avvises fordi de ikke har rettslig interesse.

2. Begjæring om midlertidig forføyning fra Dyrebeskyttelsen Norge Hordaland avvises fordi Dyrebeskyttelsen Norge Hordaland har et ulovlig styre.

Subsidiært:

1. Stiftelsen Dyrenes Hus Bergen ber om at begjæring om midlertidig forføyning forkastes.
2. Stiftelsen Dyrenes Hus Bergen frifinnes for sakskostnader idømt ved kjennelse av 27.08.2025

I alle tilfeller:

Stiftelsen Dyrenes Hus Bergen tilkjennes dekning av sakskostnader i sak om midlertidig forføyning.

Påstandsgrunnlag:

Saksøkerne må påvise og sannsynliggjøre at det foreligger tilstrekkelig rettslig interesse. Dette har de ikke gjort.

DN sitt krav skal avvises. De har ikke påvist noen rettslig interesse i søksmålet, jf. tvisteloven § 1-3. Rettslig interesse må være til stede under hele søksmålet. Det materielle krav gjelder rådigheten over lokalene og midlene som er overført til stiftelsen. DN kan aldri få rett til disse. Det følger bl.a. av avtalen med kommunen at disse ikke kan overføres til DN. Det er feil når retten kommer til at de skal overta eiendom eller penger. Begjæringen skal da avvises.

DNH har heller ingen rettslig interesse i søksmålet. Dette fordi at styret er suspendert. Det følger av tvisteloven § 2-1 annet ledd at DNH må ha partsevne og ha et styre eller organ og egne midler. Det er vist til de fem momenter som følger av bestemmelsen. DNH har ikke et lovlig styre. Interimsstyret skulle sitte i en midlertidig periode, men har nå sittet altfor lenge til å utgjøre et lovlig styre. Det vises til vedtektene. At de skal sitte til sakene som er reist er rettskraftig avgjort, er ikke i samsvar med vedtektene. Det vises særlig til vedtektenes § 6 tredje ledd. Motparten frykter for at det ved et valg av nytt styre, vil det komme medlemmer som er vennlig innstilt, og da vil trekke søksmålet mot stiftelsen. Derfor sitter de uten at det er lovlig. Interimsstyret sitt formål er å hindre medlemsdemokratiet.

Styret har erkjent at det er frister som gjelder. Det vises til saksutredningen som er lagt frem for årsmøtet. Det ville ellers ikke vært nødvendig med et vedtak ved årsmøtet. Konklusjonen er at DNH sitt styre er ulovlig og ikke kan reise sak.

Når det gjelder hovedkravet grunner dette seg på at det DNH eier eiendommen. Imidlertid, og dersom eiendommen kunne overføres til en stiftelse, så skal stiftelsen frifinnes.

Avtalen med Bergen kommune av 2012 er en privatrettslig avtale. Avtalen skal forstås slik man er enige om. Inger Johanne Graff henvendte seg til kommunen vedrørende en parsell av eiendommen som skulle overføres til fordel for en annen person. Her ble det gitt tilkjenne at DNH bare hadde en disposisjonsrett over eiendommen, siden kommunen skulle

ha vederlaget for denne parsellen. DNH hadde bare en disposisjonsrett, ikke eiendomsrett. Kommunen skulle også samtykke ved overføring av eiendommen, og det gjøres gjeldende at det er flere vilkår som ikke står skrevet i avtalen.

Bergen kommune har hele tiden bedt om å få opprettet Dyrenes Hus som en enhet. Det vises særlig til tidligere byråd Per-Arne Hvidsten Larsen sin forklaring, både skriftlig og muntlig for retten. Bergen kommune sikret seg dette, og samtykket til overførselen til stiftelsen.

Budsjettvedtak med tilskudd ble også Dyrenes Hus til del gjennom årene. De skulle ikke gå til drift av DNH, men til huset. Dette ble også bekreftet av vitne Hvidsten Larsen. Partene, altså DNH ved Hilde Larsen, Charlotte Graff og Inger Johanne Graff og Bergen kommune var enig i dette. Det fulgte også av avtalen med kommunen. Bergen kommune hadde full anledning til å bestemme at eiendommen skulle legges inn i en stiftelse.

Det var ikke i strid med DN eller DNH sine vedtekter å opprette stiftelse. Under landsmøte i DN i 2019 var et slikt forslag om stiftelser nedstemt. Sakene i Bergen er for øvrig forskjellige fra sakene i Farsund og Drammen.

Konklusjonen er at stiftelsen er lovlig opprettet og eiendommen og midlene er lovlig overført til den. Vilkårene for midlertidig avgjørelse og arrest er ikke oppfylt.

Når det gjelder midlene fra Bergen kommune, vises til at det kom egne midler til Dyrenes Hus. Dette fremgår av bevilgningene og dokumentasjonen som fulgte. Det var et eget tilskudd til Dyrenes Hus. Dyrenes Hus var et eget prosjekt og Graff har rettet seg etter alle krav som ble satt.

Grunnkapitalen på kr 200 000 og de kr 2 000 000 var midler som tilhørte Dyrenes Hus gjennom bevilgninger fra kommunen. Dersom stiftelsen hadde bedt om pengene, ville DNH vært forpliktet til å betale disse, jf. påkravsregelen i gjeldsbrevloven § 5. DNH kan derfor ikke ta beslag i disse midler.

Dyrenes Hus har opp gjennom årene fått en rekke gaver, og Graff sin innsats har medført store summer, bl.a. fra givere. Dyrenes Hus har mer til gode hos DNH enn de har fått overført.

Når det gjelder sikringsgrunnen ved den midlertidige forføyning, gjøres gjeldende at kjennelsen må oppheves. Dersom retten kommer til at overførselen var ulovlig, vises det til at retten «kan» treffe avgjørelse om midlertidig forføyning. Her ligger eiendommen i stiftelsen, og det er ikke nødvendig med en midlertidig avgjørelse.

Den adferd som begjæringen bygger på er ikke sannsynliggjort. Denne skyldes at Bergen kommune ønsket at eiendommen skulle legges til en stiftelse. Graff har bare forholdt seg til dette. Hun kan ikke lastes for dette. Stifterne har kun forholdt seg til giverens ønsker. Det betød ikke noe om hvem som signerte. Dette kan ikke være en adferd som rammes av tvisteloven § 34-1. Kommunen mente jo at eiendommen var en selvstendig enhet, løsrevet

fra DNH. Det er ingenting ved adferden, verken forut for kjennelsen, eller etterpå som tilsier en adferd i samsvar med lovens krav.

Tingrettens kjennelse om midlertidig forføyning er dessuten i strid med EMK Artikkel 6 nr. 1. Dommer Eggen tok fra stiftelsen sine muligheter, og må ha vært inhabil. Kjennelse må oppheves.

Når det gjelder arresten er det heller ikke grunnlag for den. Verken for kr 2 600 000 eller kr 200 000 eller kr 500 000. Det vises til tvisteloven § 33-2 knyttet til skyldnerens adferd. Stiftelsen er ingen skyldner etter loven. Alle verdier tilhører stiftelsen. Det er ingen automatikk i arrest, jf. lovens betegnelse «kan». Kostnadene til vedlikehold utgjør kr 100 000 til 150 000, og intet vedlikehold blir nå utført fordi stiftelsen ikke er i stand til dette. Det vises til styreleders forklaring om eiendommens tilstand, samt prosessfullmektigens egen generelle vurdering av behovet. Tingretten har gått utenfor partens påstand ved arrestkjennelsen av 26. november 2025, og allerede av den grunn må den oppheves.

Det samme gjøres gjeldende for pengeoverførslene. Etter kjennelsen av 27. august 2025 er stiftelsens eneste inntekt – leieinntekten, stanset. Videre fikk DN og Interimsstyret i DNH stanset tilskuddene fra kommunen ved å aktivt stanse dem. Kjennelsen hindrer stiftelsen i å oppfylle de vilkår som kommunen har satt.

Når stiftelsen eier eiendommen, er det ingen grunn til å frykte for tvangsfullbyrdelse av pengekravene. Det er ikke nok at stiftelsen mangler betalingsevne for å ta arrest.

Anførselen om at stiftelsen er passiv er uriktig. Privat har de engasjert seg til dyrenes beste.

DN og DNH forsøker å tømme stiftelsen for midler. De har fullstendig tap av leieinntekter, og de har selv skapt den vanskelige situasjonen gjennom den midlertidige forføyning og arrestene. Den situasjonen de selv har skapt, krever de erstatning for. Det går ikke.

Når det gjelder bilen, kan den hentes når som helst. Det har de ikke villet.

Når det gjelder idømte sakskostnader er det bare en mindre del som er rettskraftig avgjort.

Arresten må oppheves.

Stiftelsen må tilkjennes fulle sakskostnader for både den midlertidige forføyning og arresten.

Rettens bemerkninger

Innledning

Twisteloven kap. 32 om midlertidig sikring gjelder både midlertidig forføyning og arrest. Etter tvisteloven § 32-8 kan partene og enhver annen som rammes kreve etterfølgende muntlige forhandlinger om midlertidig sikring. Det løper ingen bestemt frist for å kreve dette, og anke over en midlertidig avgjørelse er avskåret dersom det kan kreves etterfølgende muntlig forhandlinger. Den midlertidige forføyning eller arresten må ikke være bortfalt når det kreves muntlige forhandlinger. Det kan imidlertid alltid kreves muntlige forhandlinger om sakskostnadsavgjørelsen.

Det vil videre alltid gjelde et krav om rettslig interesse, jf. tvisteloven § 32-2, med videre henvisning til blant andre tvisteloven § 1-3. Det vises til en rekke bestemmelser i tvisteloven § 32-2. Reglene om partsevne i tvisteloven § 2-1, som er særlig påberopt, kommer også til anvendelse på saker om midlertidig sikring.

Formålet med den etterfølgende muntlig forhandling etter tvisteloven § 32-8 er at parten får anledning til å imøtegå både de faktiske forhold og rettsreglene som er lagt til grunn ved avgjørelsene. Det følger av tvisteloven § 32-2 annet ledd at retten kan stadfeste den tidligere avgjørelse helt eller delvis, eller oppheve den. Retten står helt fritt i forhold til den første kjennelsen, og avgjørelsen skal treffes ved kjennelse.

Retten har forent behandlingen av sakene etter ønske fra saksøkte og i samråd med partene.

Det er saksøkerne som må sannsynliggjøre at man både har et krav, og at det foreligger en sikringsgrunn. Tingretten har lagt dette til grunn. Begge deler er bestridt av saksøkte både vedrørende arrest og midlertidig forføyning.

Det er tilstrekkelig at det foreligger alminnelig sannsynlighetsovervekt ved at de faktiske forhold som påberopes som grunnlag for den midlertidige sikring foreligger. Kravet om sannsynlighetsovervekt gjelder kravet som skal sikres. Når det gjelder sikringsgrunnen for arrest gjelder et krav om at «skyldnerens adferd gir grunn til å frykte» for en forspillelse av muligheten til tvangsfullbyrdelse av kravet, jf. tvisteloven § 33-2. Når det gjelder midlertidig forføyning er vilkårene knyttet til sikringsgrunnen nedfelt i bestemmelsen i tvisteloven § 34-2, ved de to alternativer i bestemmelsen pkt. a. og b.

Det er sikker rett at det må foretas en interesseavveining mellom partene i tilknytning til skader og ulemper for dem begge, før en beslutter midlertidig sikring. Retten viser bl.a. til tvisteloven § 34-1 annet ledd.

Retten har komme til at både den midlertidige forføyning og arresten skal stadfestes slik saksøkerne har bedt om. Ved dette er retten kommet til at det foreligger rettslig interesse hos saksøkerne, og at begge begjæringene skal fremmes. Retten har heller ikke funnet grunnlag for å avvise sakene på andre grunnlag. Retten finner det mest hensiktsmessig å

drøfte spørsmålet om kravene og sikringsgrunnen før en avgjør de prosessuelle innsigelser knyttet til rettslig interesse for DN, og interimsstyret i DNH sin kompetanse til å representere foreningen.

Kravet – midlertidig forføyning, kjennelsen av 27. august 2026

Kravet gjelder tilbakeføring av eiendommen fra stiftelsen til DNH. Retten mener at det er tilstrekkelig sannsynliggjort at overføringen av den er ugyldig. Eiendommen tilhører etter rettens syn reelt DNH ved at den er gitt i gave fra Bergen kommune, og at det ikke foretatt gyldige disposisjoner over eiendommen etter at den ble gitt til DNH.

Ved vurderingen her vil retten vise til at tingretten ved kjennelsen om den midlertidige forføyning har kommet til at hjemmelsoverføringen til stiftelsen mest sannsynlig bygger på en ugyldig disposisjon. Tingretten bygget her i stor grad på kjennelsen av 23. september 2024, som var avsagt etter muntlig forhandling.

Viktigere for retten ved vurderingen er at det nå også ved tingrettens dom av 6. februar 2026 er lagt til grunn at opprettelse av stiftelsen var ugyldig, og at overføringen av eiendommen til stiftelsen ikke hadde hjemmel i årsmøtevedtak eller styrevedtak i DNH.

Videre har tingretten ved dommen lagt til grunn at Bergen kommune overførte eiendommen til DNH og at det ikke er andre rettsstiftende disposisjoner eller dokumenter som tilsier at dette ikke har vært en reell disposisjon. Retten kan heller ikke finne bevis for at DNH kun hadde en disposisjonsrett til eiendommen, som kommunen kunne gripe inn i og derved endre slik den ønsket, og når den ønsket. Retten kan ikke se at det er fremkommet noe som røkter ved tingrettens vurderinger.

Det er heller ikke sannsynliggjort at Dyrenes Hus ble etablert som en egen enhet løsrevet fra DNH, og at stiftelsen kun ble formalisert da den ble formelt opprettet og registrert. Det er ved de etterfølgende muntlige forhandlinger ikke kommet frem holdepunkter i avtale, etterfølgende forhold, bevilgningsvedtak eller andre bevis som tilsier at Dyrenes Hus eksisterte som et rettssubjekt eller på annen måte var en selvstendig enhet før stiftelsen faktisk og formelt ble etablert.

Det er anført at etablering av stiftelsen, og overføring av eiendommen, var et krav fra Bergen kommune sin side. Tvert imot viser all dokumentasjon at kommunen i alle forhold forholdt seg til DNH. Retten bemerker også at det er anført at det er faktiske forhold som tilsier at de formaliserte avtaler om eiendommen må utfylles med andre avtaler, avtaler som ikke er formaliserte og fremkommer som forutsetninger eller på andre måter.

Retten kan ikke se at det er sannsynliggjort at det forholder seg slik. Retten konstaterer også at sentrale personer, herunder Inger Johanne Graff, Charlotte Graff eller Hilde Larsen, som har stått bak opprettelsen av stiftelsen, ikke har avgitt forklaring for retten på noe tidspunkt, heller ikke ved hovedforhandlingen i januar 2026. Tingretten bemerket følgende

om bevisførselen og støtten til den av saksøkte anførte begrunnelse for overførselen av eiendommen:

«Saksøkte har også anført at avtalen ikke skal forstås etter ordlyden, fordi de som inngikk avtalen mente at Bergen kommune skulle gi eiendommen til en forening eller sammenslutning utenfor DNH.

Retten utelukker riktigheten av dette. Det har formodningen mot seg at Bergen kommune skulle inngå avtale om å overføre eiendommen til DNBH, mens de egentlig mente å overføre den til en forening eller sammenslutning som, ifølge saksøkte, ble «stiftet uten at det forelå ett eneste skriftlig dokument». Saksøkte har motsatt seg at Inger-Johanne Graff og Charlotte Graff skulle føres som vitner, slik at retten ikke har hørt noen forklaring om dette.»

Retten viser videre til de momenter som tingretten peker på i side 26 og 27 ved dommen.

Retten har ved dommen følgende konklusjon i forhold til motivet for overførselen:

«Etter bevisførselen fremstår det som klart at formålet med å opprette stiftelsen Dyrenes Hus var et ønske fra daværende styremedlemmer i DNH om å beholde kontrollen over eiendommen og hjelpesenteret Dyrenes Hus, i tilfelle det skulle bli valgt et nytt styre i DNH. Tanken ved opprettelsen av stiftelsen var at det skulle skytes inn kapital i form av en eiendom, som på dette tidspunktet tilhørte DNH.»

Retten vil ved vurderingen peke på at det er vist til en rekke dokumenter fra Bergen kommune om bevilgninger til «Dyrenes Hus». Slik retten oppfatter bevisførselen betyr ikke dette at det var en egen enhet løst fra DNH. Dette fremstår klart som en benevnelse som dreide seg om driften av huset som var gitt til DNH fra kommunen, og som siden har vært drevet av DNH. Dyrenes Hus var et allment kjent egennavn eller begrep som ble benyttet for den virksomhet som ble drevet av DNH i Bekkjarkvikvegen. Det kommer frem at det var få (3) som kunne søke slike tilskudd, og at DNH var en av dem. Bevilgningsbrevene er også stilet til og sendt til DNH. Det er heller ikke fremlagt noen egne søknader fra «Dyrenes Hus».

Det fremstår sannsynlig for retten at det forhold at DNH, med sin allmenne kjente paraplyorganisasjon på landsbasis (DN), nettopp har vært oppfattet som en solid aktør som kommunen kunne stole på. Det kan derfor ikke utelukkes at dette også har vært en sterk motivasjon for kommunen da de ga eiendommen bort, og senere har bevilget betydelige tilskudd over kommunens budsjett.

Det forhold at kommunen aksepterte overdragelse til stiftelsen, kan på samme måte være motivert av dette. Stiftelsen fremstod jo utad som en del av DNH, og de hadde drevet eiendommen i mange år. Retten viser til søknaden som er redegjort for tidligere og er fremsatt av DNH med signatur fra leder.

Etter dette må det konkluderes at det var DNH som eide eiendommen, og at overdragelsen av denne savner grunnlag i de faktiske forhold, så vel som i formelle. Videre har tingretten konkludert med at opprettelsen av stiftelsen var ugyldig, og at eiendommen må

tilbakeføres til DNH. Det har ikke fremkommet noe som endrer rettens vurdering på disse punkter.

Retten kan ikke finne noen holdepunkter for at den midlertidige forføyning utgjør en krenkelse av EMK Artikkel 6 nr. 1. Anførselen er ikke underbygget med noen bevis som tilsier dette, og fremstår som helt uten begrunnelse i de faktiske forhold.

Etter dette vil retten konkludere med at det er sannsynliggjort at DNH og DN har et krav i forhold til den midlertidige forføyning.

Midlertidig forføyning – sikringsgrunn

Det er ikke tilstrekkelig for midlertidig forføyning at det sannsynliggjøres et krav. Tvisteloven § 34-1 første og annet ledd omtaler kravet til sikringsgrunn. Bestemmelsen lyder slik:

«1) Midlertidig forføyning kan besluttes:

- a. når saksøktes adferd gjør det nødvendig med en midlertidig sikring av kravet fordi forfølgningen eller gjennomføringen av kravet ellers vil bli vesentlig vanskeliggjort, eller
- b. når det finnes nødvendig for å få en midlertidig ordning i et omtvistet rettsforhold for å avverge en vesentlig skade eller ulempe, eller for å hindre voldsomheter som saksøktes adferd gir grunn til å frykte for.

(2) Midlertidig forføyning kan ikke besluttes dersom den skade eller ulempe som saksøkte blir påført står i åpenbart misforhold til den interesse saksøkeren har i at forføyning blir besluttet.»

Ved kjennelsen har tingretten lagt til grunn at begge alternative sikringsgrunner er oppfylt. Retten er enig i at vilkårene er oppfylt, også i dag, og viser til den gjennomgang av sikringsgrunnen som er foretatt ved kjennelsen.

Saksøktes tidligere adferd viser at det foreligger sikringsgrunn. Stiftelsens mål har vært å holde eiendommen unna DNH, og det er ingenting som tyder på at dette er endret nå.

Uten midlertidig forføyning vil etter rettens syn være stor fare for at eiendommen blir disponert over, både ved pantsettelse og ved at lokalene blir utleid, og utleid til foretak som ikke DNH har innflytelse på. Dette vil være svært uheldig.

Når det gjelder faren for pantsettelse er det påvist at stiftelsen er idømt sakskostnadsansvar overfor motpartene med samlet over kr 600 000. Kravene er under inndrivelse, og det vil være nærliggende for stiftelsen å benytte eiendommen som panteobjekt ved finansiering av gjelden. Videre har stiftelsen pådratt seg store utgifter til sin egen prosessfullmektig. Det ble ved de muntlige forhandlinger bekreftet at disse utgifter, selv om de så langt ble opplyst å ikke være fakturert, ville bli det. Det er tale om store kostnader til advokat gjennom lang tid, flere prosesser, herunder den avholdte hovedforhandlingen.

Stiftelsen har gitt tilkjenne et stort vedlikeholdsbehov, og at det derfor ikke må legges begrensninger på rådigheten. Ved bevisførselen, både gjennom bildedokumentasjon og forklaringer, fremstår denne anførsel i stor grad å være oppkonstruert, og retten vil se helt bort fra den i et rimelig tidsperspektiv fra nå, i hvert fall til hovedsaken er avgjort, selv om anken tas til behandling.

Videre vil retten ved interesseavveiningen peke på at dagens drift av huset er i samsvar med formålet ved at bygningen ble gitt i gave. En endring av denne, vil kunne ha konsekvenser for både DNH, de frivillige og de dyr som har tilhold der nå. Det vises til forklaring fra Skoie Risøen som er tett på driften.

Retten vil også vise til at det nå har gått lang tid siden tingretten traff avgjørelse om midlertidig forføyning, uten at det ble krevd etterfølgende muntlige forhandlinger. Dette viser at behovet for å disponere eiendommen ikke er stort frem til tvisten er endelig avgjort. Når en ser på kjennelsen fra 23. september 2024, som heller ikke ble påanket, understrekes dette tidsmomentet ytterligere.

Etter dette er retten kommet til at det skal gis midlertidig forføyning i tråd med nedlagt påstand.

Kravet – arrestkjennelsen av 27. august 2025

Ved arrestkjennelsen har retten kommet til at det pengekrav som DNH påstår å ha, med samlet kr 2 638 190. Den første del av dette beløpet gjelder en overføring av kr 2 000 000 fra DNH sin gavekonto til stiftelsen. Den andre del av kravet gjelder det forhold at stiftelsen har mottatt leiebetalning ved utleie av eiendommen med kr 638 000. Det er påstått arrest for et beløp med kr inntil kr 2.669.475. Arrestkravene er, foruten de to nevnte krav også for å sikre verdien av den finansiering av bilen som ble fortatt, samt leieinntekter som stiftelsen har mottatt i tiden før leiekontrakten med Dyreklinikken Tertnes As ble avsluttet.

Retten finner kravene sannsynliggjort. Retten viser til det som er lagt til grunn vedrørende opprettelsen av stiftelsen, og pengeoverførslene. Det vises også til dommen som bestemmer at midlene skal tilbakeføres til DNH.

Retten finner det også sannsynliggjort at det foreligger sikringsgrunn for samtlige krav. Det er anført at overførselen av de kr 2 000 000 var de tilskuddene «Dyrenes Hus» hadde mottatt gjennom årene. Retten kan ikke finne noe grunnlag for at Bergen kommune har gitt tilskudd som ikke tilkom DNH. Det er riktignok benevnt flere steder at tilskudd gjelder Dyrenes Hus, men dette huset ble jo drevet av DNH, noe alle var kjent med. Retten viser til det som er sagt ovenfor om dette, herunder at det bare var få som kunne søke slike tilskudd. Retten viser dessuten også til at beløpet på 2 000 000 ble overført direkte fra DNH sin «Gavekonto», noe som ytterligere svekker sannsynligheten for at disse midlene var en del av de akkumulerte midler som gjaldt tilskudd fra kommunen.

Sikringsgrunn – arrest

Bestemmelsen i tvisteloven § 33-2 første ledd lyder slik:

«Arrest i formuesgoder kan besluttes når skyldnerens adferd gir grunn til å frykte for at tvangsfullbyrdelse av kravet ellers enten vil bli forspilt eller vesentlig vanskeliggjort, eller må skje utenfor riket.»

Retten finner det sannsynliggjort at om det ikke besluttes arrest for kravene i stiftelsens gjenstående verdier vil de stå i fare for å bli forbrukt, helt eller delvis. Av midlene som er overført fra DNH er det allerede brukt betydelige midler, blant annet til annen advokat enn prosessfullmektigen. Slik retten forstod det, er det overført kr 500 000 til klientkonto hos Advokatfirma Law.no. I overkant av kr 300 000 av dette beløpet beror fremdeles på klientkonto der, og retten forstod det slik at det også er en tvist knyttet til salæret.

Videre har stiftelsen overført kr 200 000 til selskapet Ignoratus AS. Stiftelsen ønsket ikke å opplyse hva beløpet skulle dekke, hvilket etter rettens syn gir grunn til å sette spørsmålsteget til forvaltningen av selskapets midler og den adferd som utvises i denne henseende. Her bemerkes også at stiftelsens tidligere advokat var styrets leder i selskapet Ignoratus AS.

Det er også på det rene at stiftelsen løpende pådrar seg forpliktelser, blant annet til egne og motpartens sakskostnader. Retten viser her til det som er sagt ovenfor om slike utgifter.

Når kostnader pådras på denne måte, vil muligheten for å oppnå dekning for fordringene svekkes. Stiftelsen har dessuten selv opplyst at den mangler midler til egen drift. Retten er enig med saksøkerne i at det ikke synes å være noen grenser for stiftelsens villighet til å forbruke sine midler, selv om alle rettsavgjørelser går i en bestemt retning, nemlig at de midler som ble overført reelt ansees å tilhøre DNH.

Anførselen fra stiftelsen om at DN allerede har pant for sine krav kan etter rettens syn ikke medføre at arresten ikke tas til følge. Slik retten forstår anførselen og de faktiske forhold, har DN tinglyst en pantobligasjon på eiendommen, tinglyst i 2013. Beløpet er pålydende kr 1 000 000. Denne pantobligasjonen er ikke en pantobligasjon som skal sikre et erstatningskrav eller tilbakesøkningskrav for de pengekrav som er omfattet av arresten. Det følger av den fremlagte dokumentasjon at den skulle sikre et tilskudd på det samme beløpet som ble gitt fra DN til DNH når huset ble oppgradert.

Når det gjelder valg av formuesgode følger det av tvisteloven § 33-6 første ledd at det kan tas arrest i ethvert formuesgode som det kan tas utlegg i. Fordringer som stiftelsen har på andre, herunder innestående på klientkonto, eller som er overført til andre, som det nevnte kravet mot Ignoratus AS, er i kjerneområdet for formuesgoder det kan tas arrest i.

Etter dette er retten kommet til at det skal tas arrest i et beløp som svarer til den påstand som er nedlagt av saksøkerne.

Spørsmålet om DNH har rettslig interesse

Det er anført at saken må avvises idet DNH sitt krav om midlertidig avgjørelse er reist av et styre som ikke er lovlig valgt. Retten viser til anførselene, som også omhandler spørsmålet om DNH har partsevne, jf. tvisteloven kap. 2. Begjæring om midlertidig forføyning i saken her ble sendt tingretten den 25.08.2025. På dette tidspunktet var DNH ledet av et interimsstyre. Fra tingrettens dom hitsettes:

«Det var nytt ekstraordinært årsmøte med nyvalg av styre 15. februar 2025. Dette styret ble suspendert i vedtak av 2. juni 2025 og erstattet med dagens interimsstyre, tilsvarende styret i DN. Det ble, to uker etter suspensjonsvedtaket, sendt innkalling til ekstraordinært årsmøte, som skal holdes 25. mars 2026. Bakgrunnen fremgår i innkalling av 16. juni 2025, gjengitt i dommen her på side sju.

Vedtaket av 2. juni 2025 om suspensjon er ikke angrepet. Etter DNs vedtekter § 13-2 settes sentralstyret «inn som interimsstyre for lokalavdelingen fra vedtak om suspensjon til ekstraordinært årsmøte er gjennomført». Vedtektene §§ 5-1 og 5-7, som saksøkte har vist til, sier ikke annet enn at korteste varsel for årsmøte er tre uker, og at korteste varsel for ekstraordinært årsmøte er 14 dager.»

DNH er fremdeles ledet av det samme interimsstyre. Dette er nå også forankret i vedtak ved den sentrale organisasjonens høyeste organ – Landsmøtet. Retten viser til protokoll fra Dyrebeskyttelsen Norge sitt landsmøte avholdt 25. og 26. april 2026. Det vedtatte forslag fastsetter at interimsstyret for DNH videreføres frem til de juridiske prosesser er endelig avklart og det foreligger rettskraftig dom eller forlik.

Domstolene har behandlet sak etter arbeidsmiljølovens regler mellom DNH og Charlotte Graff, etter avskjed av henne. Anførselen knyttet til styret i DNH ble også fremsatt i forhold til Gulating sin kjennelse og beslutning i den saken. Lagmannsretten la til grunn at avskjedssaken ble håndtert av et lovlig styre. Retten viser til Gulating lagmannsretts avgjørelse av 17. mars 2026. Denne avgjørelsen er rettskraftig, idet Høyesterett har forkastet anken. Det vises til Høyesteretts kjennelse av 2.06.2026.

Retten kan ikke se at det har fremkommet forhold ved den etterfølgende muntlig forhandling som gir grunnlag for et endret syn på dette.

Etter dette har retten kommet til at DNH har rettslig interesse i å kreve arrest og midlertidig forføyning. Det bemerkes ellers at det ikke kan være tvilsomt at DNH er en sammenslutning som har partsevne, jf. tvisteloven § 2-1 annet ledd.

DN – krav om rettslig interesse

Det anføres at DN aldri kan få rett til eiendommen eller de andre formuesgoder, og at de derfor ikke har rettslig interesse i avgjørelsene. Retten mener at DN har rettslig interesse i å få midlertidig avgjørelse. Retten finner det tilstrekkelig å vise til det som er sagt

innledningsvis om den sentrale og lokale organisering av Dyrebeskyttelsen i Norge. Samtlige rettsavgjørelser har konkludert med det samme. Retten viser til tingrettens kjennelse om arrest og midlertidig forføyning av 23. september 2024, som ikke er påanket. Videre vises til tingrettens dom av 6. februar 2026. Retten viser videre også til dom av 10. juni 2026 fra Buskerud tingrett mellom DN og Dyrebeskyttelsen Norge, Drammen og Omland mot Stiftelsen Dyrenes hus Drammen og Omland, som også gjaldt spørsmål om opprettelse av stiftelse, og overføring av verdier. Retten kom også her til at DN hadde rettslig interesse. Retten viser særlig til drøftelsene som fremgår av dommens side 9 til 11, og retten kan ikke se at det fremkommer noe ved de etterfølgende muntlige forhandlinger som tilsier en annen vurdering av dette, og bemerker at samtlige av disse avgjørelser har vært avsagt etter kontradiksjon.

Retten vil også når det gjelder rettslig interesse peke på at DN har overført betydelige midler til DNH ved etableringen av driften av huset, jf. den nevnte pantobligasjon.

Etter dette vil retten konkludere med at det både ved den midlertidige forføyning og arresten har saksøkerne sannsynliggjort både krav og sikringsgrunn. Retten har heller ikke funnet at det er noen hensyn som tilsier at det å beslutte arrest og midlertidig forføyning er uforholdsmessig. Den midlertidige sikring fører riktignok til at stiftelsen ikke kan drives slik den var planlagt. Leietaker er uansett flyttet, og den hjelp til dyr som formålet med stiftelsen er basert på, er i dag ivaretatt av DNH. Retten viser også til det som er sagt om tidsbruken frem til det ble begjært muntlige forhandlinger. Situasjonen har, med noe endring, vært den samme siden september 2024, og det må forventes at saken kan være rettskraftig avgjort innenfor en rimelig tidshorisont, selv om anken, om det besluttes, skal behandles ved ankeforhandlinger i lagmannsretten.

Tinglysing av midlertidig forføyning

Det følger av tvisteloven § 34-4 fjerde ledd at retten kan bestemme at en midlertidig forføyning tinglyses på fast eiendoms blad i grunnboken. Retten viser til tinglysingsloven § 19. Retten ser ikke noen grunn til å endre avgjørelsen på dette punkt, og bestemmer at kjennelsen her (også) kan tinglyses på eiendommen.

Sikkerhetsstillelse som vilkår for midlertidige sikring

Retten ser ikke grunn til å endre den avgjørelsen som er truffet vedrørende sikkerhetsstillelse ved kjennelsen om midlertidig forføyning, og fastholder også at saksøkte kan avverge arrest ved å stille sikkerhet for hele arrestbeløpet.

Sakskostnader

Det følger av henvisningen i tvisteloven § 32-2 at lovens kap. 20 om sakskostnader gjelder. Retten viser også til bestemmelsen om etterfølgende muntlige forhandlinger i 32-8. Etter bestemmelsen i tvisteloven § 20-8 første ledd, skal sakskostnader avgjøres for hver instans som avslutter saken. Behandlingen av begjæringene om midlertidig forføyning og arrest vil bli avsluttet av tingretten ved kjennelsene her.

Saksøkerne skal etter hovedregelen i tvisteloven § 20-2 ha dekket sine nødvendige omkostninger ved sakene, idet de er gitt medhold fullt ut. Det er understreket i rettspraksis at hovedregelen skal være reell, og skal følges.

Retten har vurdert om unntaksbestemmelsene i tvisteloven § 20-2 tredje ledd kan få anvendelse. Bestemmelsen lyder slik:

«Motparten kan helt eller delvis fritas for erstatningsansvar hvis tungtveiende grunner gjør det rimelig. Det legges særlig vekt på

- a) om det var god grunn til å få saken prøvd fordi den var tvilsom eller først ble bevismessig avklart etter saksanlegget,
- b) om den vinnende part kan bebreides at det kom til sak eller har avslått et rimelig forlikstilbud, eller
- c) om saken er av velferdsmessig betydning og styrkeforholdet partene imellom tilsier slikt fritak.»

Slik retten vurderer det vil ingen av unntakene kunne få anvendelse i saken her. De øvrige bestemmelser i tvisteloven kap. 20 er også vurdert og heller ikke funnet anvendelige.

Saksomkostninger skal utmåles etter regelen i tvisteloven § 20-5. Rimelige og nødvendige kostnader ved sakens behandling for instansen skal tilkjennes.

Saksøktes prosessfullmektig har innlevert oppgave. Det er krevd fastholdt dekning av kostnader som er gitt medhold ved de kjennelser som er avsagt. Dette utgjør kr 22 885 i kjennelsen av 27. august og kr 31.285 i kjennelsen av 26. november 2025. I tillegg har advokat Brodahl krevd dekket salær med 16 timer for hver av sakenes behandling etter den muntlige forhandling, hver med kr 46 000. Det er også krevd dekket utgifter til reise (fly) og opphold (hotell) med samlet kr 8 064 fordelt med en halvdel på hver av de begjæringene som har vært behandlet.

Samlet salærkrav for begjæringen om midlertidig forføyning utgjør følgelig kr 68 885. Samlet salærkrav for begjæringen om arrest utgjør følgelig kr 77 285. Reise og opphold med kr 8 064, med en halvdel på hver av begjæringene. Til sammen utgjør

omkostningsbeløpet kr 154 234. Det har ikke kommet innsigelser mot salærkravet fra saksøkte. Retten finner salæret rimelig og nødvendig for å ivareta saksøkernes interesser ved begjæringene for tingretten, hensett til sakenes viktighet og de verdier som partene tvistes om. Ved vurderingen er det lagt vekt på at saksøktes prosessfullmektig har vesentlig høyere krav.

Oppfyllelsesfrist for sakskostnader settes til to uker, jf. tvisteloven § 19-7.

SLUTNING

Ved begjæring om midlertidig forføyning:

1. Saken fremmes
2. Dyrenes Hus Bergen (org.nr. 922564299) forbys å avhende, pantsette eller på andre måter råde over eiendommen gnr. 186, bnr. 31 i Bergen kommune.
3. Kjennelsen om midlertidig forføyning kan tinglyses på eiendommen gnr. 186, bnr. 31 i Bergen kommune.
4. Dyrebeskyttelsen Norge og Dyrebeskyttelsen Norge Hordaland plikter å stille sikkerhet før den midlertidige forføyningen kan gjennomføres med til sammen 150 000 -etthundreogfemtusen- kroner. Sikkerheten kan stilles enten ved innskudd på sperret konto i norsk bank eller ved å stille selvskyldnergaranti fra norsk bank, jf. tvangsfullbyrdsloven § 3-4.
5. Dyrenes Hus Bergen AS dømmes til å betale til Dyrebeskyttelsen Norge Hordaland og Dyrebeskyttelsen Norge kr 72 917 -syttitotusenogssyttien- innen 2 -to- uker fra forkynnelse av kjennelsen.

Ved begjæring om arrest:

1. Saken fremmes
2. Dyrebeskyttelsen Norge Hordaland og Dyrebeskyttelsen Norge tillates til sikring for Dyrebeskyttelsen Norge Hordaland sitt påståtte krav å ta arrest for inntil kr 2 669 475 -kronertommillionersekshundreogsekstinitusenfirehundreogsyttifem- i Dyrenes Hus Bergen sine formuesgoder, herunder midler inntil stående på Dyrenes Hus Bergen sin klientkonto hos Law.No Advokatfirma AS for et beløp oppad begrenset til kr 500 000

-kronerfemhundretusen- og midler på konto hos Ignoratus AS for et beløp oppad begrenset til kr 200 000 -kronertohundretusen-.

3. Dyrenes Hus Bergen kan avverge iverksettelsen av arresten eller kreve iverksettelsen opphevet ved å stille sikkerhet for 2 669 475,

-kronertommillionersekshundreogsekstinitusenfirehundreogsyttifem - kroner.

4. Dyrenes Hus Bergen AS dømmes til å betale til Dyrebeskyttelsen Norge Hordaland og Dyrebeskyttelsen Norge kr 81 317 -åttientusentrehundreogsyttien - innen 2 -to- uker fra forkynnelse av kjennelsen.

Retten hevet

Helge Øfstegaard Nilsen

Veiledning om anke i sivile saker vedlegges.

Dokument i samsvar med original.

Ingrid Stevnebø

saksbehandler

Veiledning om anke i sivile saker

I sivile saker er det reglene i tvisteloven kapitler 29 og 30 som gjelder for anke. Reglene for anke over dommer, anke over kjennelser og anke over beslutninger er litt ulike. Nedenfor finner du mer informasjon og veiledning om reglene.

Ankefrist og gebyr

Fristen for å anke er én måned fra den dagen avgjørelsen ble gjort kjent for deg, hvis ikke retten har fastsatt en annen frist. Disse periodene tas ikke med når fristen beregnes (rettsferie):

- fra og med siste lørdag før palmesøndag til og med annen påskedag
- fra og med 1. juli til og med 15. august
- fra og med 24. desember til og med 3. januar

Den som anker, må betale behandlingsgebyr. Du kan få mer informasjon om gebyret fra den domstolen som har behandlet saken.

Hva må ankeerklæringen inneholde?

I ankeerklæringen må du nevne

- hvilken avgjørelse du anker
- hvilken domstol du anker til
- navn og adresse på parter, stedfortredere og prosessfullmektiger
- hva du mener er feil med den avgjørelsen som er tatt
- den faktiske og rettslige begrunnelsen for at det foreligger feil
- hvilke nye fakta, bevis eller rettslige begrunnelser du vil legge fram
- om anken gjelder hele avgjørelsen eller bare deler av den
- det kravet ankesaken gjelder, og hvilket resultat du krever
- grunnlaget for at retten kan behandle anken, dersom det har vært tvil om det
- hvordan du mener at anken skal behandles videre f.eks. om det bør være muntlig behandling i rettsmøte, skriftlig behandling og/eller rettsmekling.

Hvis du vil anke en tingrettsdom til lagmannsretten

Dommer fra tingretten kan ankes til lagmannsretten. Du kan anke en dom hvis du mener det er

- feil i de faktiske forholdene som retten har beskrevet i dommen
- feil i rettsanvendelsen (at loven er tolket feil)
- feil i saksbehandlingen

Hvis du ønsker å anke, må du sende en skriftlig ankeerklæring til den tingretten som har behandlet saken. Hvis du fører saken selv uten advokat, kan du møte opp i tingretten og anke muntlig. Retten kan tillate at også prosessfullmektiger som ikke er advokater, anker muntlig.

Det er vanligvis en muntlig forhandling i lagmannsretten som avgjør en anke over en dom. I ankebehandlingen skal lagmannsretten konsentrere seg om de delene av tingrettens avgjørelse som er omtvistet, og som det er knyttet tvil til.

Lagmannsretten kan nekte å behandle en anke hvis den kommer til at det er klar overvekt av sannsynlighet for at dommen fra tingretten ikke vil bli endret. I tillegg kan retten nekte å behandle noen krav eller ankegrunner, selv om resten av anken blir behandlet.

Retten til å anke er begrenset i saker som gjelder formuesverdi under 250 000 kroner

Hvis anken gjelder en formuesverdi under 250 000 kroner, kreves det samtykke fra lagmannsretten for at anken skal kunne bli behandlet.

Når lagmannsretten vurderer om den skal gi samtykke, legger den vekt på

- sakens karakter
- partenes behov for å få saken prøvd på nytt
- om det ser ut til å være svakheter ved den avgjørelsen som er anket, eller ved behandlingen av saken

Hvis du vil anke en tingretts kjennelse eller beslutning til lagmannsretten

En *kjennelse* kan du som hovedregel anke på grunn av

- feil i de faktiske forholdene som retten har beskrevet i kjennelsen
- feil i rettsanvendelsen (at loven er tolket feil)
- feil i saksbehandlingen

Kjennelser som gjelder saksbehandlingen, og som er tatt på bakgrunn av skjønn, kan bare ankes dersom du mener at skjønnsutøvelsen er uforsvarlig eller klart urimelig.

En *beslutning* kan du bare anke hvis du mener

- at retten ikke hadde rett til å ta denne typen avgjørelse på det lovgrunnlaget, eller
- at avgjørelsen åpenbart er uforsvarlig eller urimelig

Hvis tingretten har avsagt dom i saken, kan tingrettens avgjørelser om saksbehandlingen ikke ankes særskilt. Da kan dommen isteden ankes på grunnlag av feil i saksbehandlingen.

Kjennelser og beslutninger anker du til den tingretten som har avsagt avgjørelsen. Anken avgjøres normalt ved kjennelse etter skriftlig behandling i lagmannsretten.

Hvis du vil anke lagmannsrettens avgjørelse til Høyesterett

Høyesterett er ankeinstans for lagmannsrettens avgjørelser.

Anke til Høyesterett over *dommer* krever alltid samtykke fra Høyesteretts ankeutvalg. Samtykke gis bare når anken gjelder spørsmål som har betydning utover den aktuelle saken, eller det av andre grunner er særlig viktig å få saken behandlet av Høyesterett. Anke over dommer avgjøres normalt etter muntlig forhandling.

Høyesteretts ankeutvalg kan nekte å ta anker over *kjennelser* og *beslutninger* til behandling dersom anken ikke reiser spørsmål av betydning utover den aktuelle saken, og heller ikke andre hensyn taler for at anken bør prøves. Anken kan også nektes fremmet dersom den reiser omfattende bevisspørsmål.

Når en anke over kjennelser og beslutninger i tingretten er avgjort ved kjennelse i lagmannsretten, kan avgjørelsen som hovedregel ikke ankes videre til Høyesterett.

Anke over lagmannsrettens kjennelser og beslutninger avgjøres normalt etter skriftlig behandling i Høyesteretts ankeutvalg.